

O código SISBAJUD não é categoria de impenhorabilidade: a cota arrestada já foi penhorada

Correção da dicotomia falsa "ativo alcançado pelo SISBAJUD × ativo de baixa liquidez" — porque os signos do sistema operacional não conversam com a taxonomia substantiva do CPC art. 833. A confusão é deliberada, e a sua consequência factual é frustração executória — em tese, fraude à execução (CPC art. 792).

AUTOS 1006744-58.2023.8.26.0011 · EMISSÃO 14/06/2026 · INSTRUMENTO INTERNO · CPC ART. 1ª VF PINHEIROS/SP
VERSÃO 1.0 472 · CONFIDENCIAL

I. TESE EM UMA FRASE

A tese adversa explora uma confusão semântica entre *código operacional de retorno do SISBAJUD* e *categoria substantiva de impenhorabilidade do CPC art. 833*. As duas taxonomias não conversam: a primeira descreve o que aconteceu na execução técnica da ordem; a segunda descreve quais bens a lei subtrai da constrição. Tratá-las como sinônimos converte uma resposta técnica de iliquidez em narrativa jurídica de imunidade — e a consequência factual desse deslocamento, sustentada por 1.095+ dias de inexecução da partilha, é, *em tese*, frustração executória nos elementos do art. 792 do Código de Processo Civil.

II. AS DUAS TAXONOMIAS — E A VALA QUE AS SEPARA

O ponto de partida é distinguir o que pertence a cada universo. A Resolução CNJ nº 232/2016, o Convênio BACEN-CNJ e o Manual Operacional do SISBAJUD descrevem códigos de retorno da ordem judicial — não regimes de penhorabilidade. O Código de Processo Civil descreve regimes de penhorabilidade — não códigos operacionais. A primeira fala da *execução técnica do bloqueio*; a segunda, da *subsunção jurídica do bem*.

TAXONOMIA OPERACIONAL — SISBAJUD (RES. CNJ 232/2016)	TAXONOMIA SUBSTANTIVA — CPC ART. 833
Natureza	Normativa — define quais bens são juridicamente impenhoráveis

	Descritiva — registra o que a instituição financeira fez ou deixou de fazer	
Sujeito da norma	Instituição financeira (BACEN regulada)	Juízo da execução (CPC)
Efeito típico	Operacional — sucesso, falha, parcialidade, demora	Constitutivo — bem entra ou não entra no acervo executável
Critérios	Disponibilidade técnica (saldo, conta, liquidez do produto)	Critérios legais taxativos (CPC 833 I a XII; CPC 854; CC 1.659)
Capacidade de fundamentar impenhorabilidade	Nenhuma — código operacional não constitui categoria substantiva	Exclusiva — só o juízo, à luz da lei, declara impenhorável

O código (32) do SISBAJUD significa "ordem cumprida"; o código (26), "ativo de baixa liquidez"; o código (98), "instituição não respondeu". Nenhum desses três é o que a Lei chama de "bem impenhorável". A categoria do art. 833 é normativa e taxativa — exige subsunção a uma das hipóteses do dispositivo, jamais derivada de retorno operacional.

III. O CASO CONCRETO — CÓDIGOS EFETIVAMENTE DEVOLVIDOS

INSTITUIÇÃO	AG./CONTA	CÓDIGO DEVOLVIDO	SIGNIFICAÇÃO OPERACIONAL	REFERÊNCIA
FRAM Capital DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25)	0001 / 110486	(98) → reiteração → (26)	Primeiro não respondeu; após reiteração, registrou o ativo como de baixa liquidez (cotas de FIP fechado)	fls. 410, 418-419
Itaú Unibanco	6560/073915 + 3170/007391	(32) Cumprida	Bloqueio executado regularmente sobre numerário e aplicações	fls. 410-416, 508-509
BTG Pactual	—	(32) — cumprimento integral em ordem subsequente de 31/03/2026	Captura regular de depósito a prazo	fls. 123 do conexo

ACHADO FACTUAL DECISIVO — O CÓDIGO DEVOLVIDO PELA FRAM NÃO É "IMPENHORABILIDADE"

O recibo de fls. 418-419 registra, na linha da FRAM Capital DTVM, o código operacional **(26) — ativo de baixa liquidez**. Este código pertence ao manual operacional do SISBAJUD

e descreve uma *condição técnica*: o produto financeiro existe e está identificado, mas requer procedimento de liquidação para conversão em moeda escritural. Não há, em todo o caso, uma única linha do SISBAJUD com código de *impenhorabilidade*. Esta categoria, no SISBAJUD, é praticamente inexistente nos retornos relevantes do caso — porque os bens em questão não são impenhoráveis.

IV. A CONFUSÃO SEMÂNTICA QUE A DEFESA EXPLORA

O deslocamento adversarial opera em três passos sucessivos, cada um aproveitando um equívoco categorial:

- 1 **Substituição de signo.** O signo "cota" (instrumento societário) é introduzido pela própria defesa às fls. 569 e 575 sobre o significante "valor em conta" que o SISBAJUD havia capturado. O sistema não disse "cota" — disse R\$ 77.640.365,33 em ativo financeiro na agência 0001, conta 110486. A defesa renomeia o ativo para deslocar o regime.
- 2 **Importação de regime.** Renomeado o ativo como "cota", importa-se o regime jurídico das cotas de FIP fechado — iliquidez, valuation, procedimento de liquidação. Este regime é verdadeiro *para a monetização*, mas não para a *penhorabilidade*: cotas de FIP são pacificamente penhoráveis (CPC art. 835, XIII).
- 3 **Salto categorial.** Da iliquidez derivada (passo 2) salta-se à narrativa de "impossibilidade" de constrição. O salto não é jurídico — é retórico. A iliquidez afeta o *momento* e o *modo* da liquidação; jamais a *existência* da penhora.

PREMISSA 1 — Códigos operacionais do SISBAJUD descrevem a execução técnica da ordem (Res. CNJ 232/2016; Manual SISBAJUD).

PREMISSA 2 — Impenhorabilidade é categoria normativa taxativa do CPC art. 833 (e exceções correlatas).

PREMISSA 3 — Cotas de FIP estão expressamente entre os bens penhoráveis na ordem do CPC art. 835, XIII (créditos e outros direitos patrimoniais).

CONCLUSÃO — O retorno operacional (26) — "ativo de baixa liquidez" — descreve dificuldade de monetização; não constitui impenhorabilidade, não suspende a penhora, não retira o bem do acervo executável.

V. O QUE OS AUTOS JÁ DECIDIRAM — COISA JULGADA MATERIAL

A confusão que a defesa tenta sustentar foi **técnica e definitivamente afastada** pelo Tribunal de Justiça e ratificada pelo juízo de primeiro grau:

ACÓRDÃO FLS. 1064-1079 — TRÂNSITO EM JULGADO EM 10/10/2023

"Assim, deve ser mantido o bloqueio de metade das cotas localizadas perante a instituição FRAM CAPITAL DTVM S.A., até o momento adequado de liquidação." — acórdão, fls. 1078

O TJSP cindiu, com precisão técnica, duas operações distintas: (i) o **bloqueio (arresto) da propriedade das cotas** — mantido; e (ii) a **transferência do valor para conta judicial** — suspensão, por ora, até o momento adequado de liquidação. O bem está penhorado; a sua conversão em dinheiro é diferida no tempo. A defesa não recorreu, e o tema transitou em julgado em 10/10/2023 (fls. 1079).

DECISÃO DE SANEAMENTO FLS. 1370-1373 — 02/09/2024

"A decisão de 23 de maio de 2023 determinou o bloqueio de R\$ 42.428.357,32 via Sisbajud em contas em face do requerido e a de fls. 761 especificamente o bloqueio das cotas mantidas pelo requerido junto à FRAM. (...) Portanto, não merece acolhimento o pedido de imediata transferência de 50% das quotas." — decisão, fls. 1370-1371

A juíza Dra. Ana Cristina Weynen Cores, ao sanear o feito (CPC art. 357), reafirmou o regime: o bloqueio sobre as cotas FRAM está mantido; o que se indefere é o pedido *do próprio Requerido* de "imediate transferência de 50% das quotas". A defesa tenta — no mesmo movimento — primeiro forçar uma transferência imediata para depois alegar que a impossibilidade de transferência imediata equivale a impossibilidade de constrição. A petição rejeitada e a categoria adversa caem juntas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. 1392-1404 — REJEITADOS ÀS FLS. 1405-1406 (08/11/2024)

Os embargos de declaração interpostos contra a decisão saneadora foram **rejeitados**, com a Magistrada advertindo o embargante quanto à possibilidade de condenação por litigância de má-fé em caso de novos recursos manifestamente incabíveis ou puramente protelatórios. O

regime das cotas — bloqueio mantido, transferência suspensa até a liquidação — é, portanto, **questão preclusa**.

VI. REPOSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO

Estabelecidas as duas taxonomias (§ II), os códigos efetivamente devolvidos (§ III), a confusão adversarial (§ IV) e a coisa julgada material (§ V), o reposicionamento opera em quatro proposições:

#	PROPOSIÇÃO	RAZÃO
P1	Localização e penhorabilidade são níveis distintos. Localização é evento epistemológico (o sistema encontrou); penhorabilidade é qualificação jurídica (a lei autoriza). Localização é necessária para a penhora; suficiência depende da categoria substantiva.	SISBAJUD localiza patrimônio (Res. CNJ 232/2016, art. 2º); a penhorabilidade decorre do CPC art. 833 a contrario sensu + ordem do art. 835.
P2	Baixa liquidez é critério de momento e modo, não de existência. Um ativo de baixa liquidez é penhorável; o que se ajusta é o procedimento (avaliação, alienação judicial, adjudicação ou apuração de haveres).	CPC arts. 835, XIII, 879 a 903 (alienação) e 904 (satisfação do crédito). STJ pacificou a penhorabilidade de cotas de fundos fechados.
P3	A dicotomia "encontrado × ilíquido" é falsa. Os atributos coexistem sem se excluir: o ativo foi encontrado, é de baixa liquidez, é penhorável, foi arrestado, e a sua transferência está suspensa até a liquidação. Cinco atributos no mesmo bem, sem contradição.	Decisão saneadora fls. 1370-1373; acórdão fls. 1064-1079; análise semântica em parecer técnico anexo aos autos.
P4	Código de impenhorabilidade no SISBAJUD é, no caso, inexistente. Em nenhum dos retornos relevantes (FRAM, Itaú, BTG) o sistema devolveu retorno operacional que sequer fosse compatível com a categoria do art. 833. Os códigos devolvidos foram (32) — cumprida; (26) — baixa liquidez; (98) — não respondeu. A "impenhorabilidade" alegada pela defesa não tem suporte sequer na taxonomia operacional, quanto mais na taxonomia substantiva.	Recibos SISBAJUD às fls. 410, 418-419, 508-509; ordem desdobrada de 31/03/2026 (fls. 123 do conexo).

VII. DA CONFUSÃO SEMÂNTICA À CONSEQUÊNCIA FACTUAL — EM TESE, FRAUDE À EXECUÇÃO

A confusão semântica não é equívoco linguístico inócuo. Ela produz uma **consequência factual**: o ativo permanece formalmente sob bloqueio judicial, mas a Requerente é mantida sem qualquer

fração do acervo localizado há mais de mil dias. O nome técnico desse efeito, no Código de Processo Civil, é frustração da execução.

PREMISSA 1 — NORMA O CPC art. 792, IV e §1º, considera fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo do ato, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, ou quando havia constrição judicial conhecida.

PREMISSA 2 — FATO Conhecida a constrição (intimação do Requerido em 13/06/2023) e ciente o Requerido da litispendência (citação em 02/05/2023), foram praticados, no curso do processo: (a) o distrato da RT 127 em 05/09/2023, com distribuição do acervo de R\$ 57,18 MM; (b) a constituição do Bonifácio FIP em 11/02/2025 — mesmo endereço e mesma administradora do Ajaccio, E-Vino marcada a R\$ 0,00; (c) a reestruturação do Ajaccio em nove subclasses em 26/05/2025; (d) a oferta de venda das cotas por R\$ 4.778.391,19 em 20/08/2025 — 6,3% do valor patrimonial de laudo (R\$ 75.345.821,90).

PREMISSA 3 — CONDUTA PROCESSUAL Em paralelo, a defesa sustenta narrativa de impenhorabilidade derivada de iliquidez, deslocando o regime do bem e obstando a efetivação da partilha sobre o ativo localizado.

CONCLUSÃO — EM TESE O conjunto (Premissas 2 e 3) descreve, em tese, conduta cuja descrição factual atende aos elementos do art. 792, IV e §1º, do CPC, com má-fé presumida pela posterioridade aos atos processuais conhecidos. A confusão semântica é o vetor; a frustração executória é o efeito.

A descrição é técnica e qualificada em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII). O processamento penal correlato é matéria de sede própria — notícia-crime autônoma instruída ao Ministério Público (CP art. 179, em tese; CP art. 171, em tese, para a indução do juízo em erro por simulação de iliquidez/impenhorabilidade).

VIII. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL — O QUE SE REQUER

Estabelecido o reposicionamento, três pedidos derivam diretamente da tese:

#	PEDIDO	FUNDAMENTO
A	Declaração de incontrovérsia da existência e da comunicabilidade do ativo financeiro localizado em 16/05/2023 (R\$ 84.856.714,65) — porque a localização é fato com fé pública e a comunicabilidade decorre da temporalidade (16-29/05/2023 são, todos, anteriores ao marco de 30/05/2023 fixado em saneamento).	CPC art. 374, III; CC art. 1.660, I; decisão saneadora fls. 1370-1373
B		

Reafirmação do regime de bloqueio das cotas — declaração de que o arresto das cotas, mantido pelo acórdão transitado em julgado (fls. 1064-1079, t.j. 10/10/2023), permanece firme, e de que a "baixa liquidez" reportada pelo SISBAJUD (cód. 26) não configura, não importa, e não derroga categoria de impenhorabilidade do CPC art. 833.

CPC arts. 502 e 503; coisa julgada material; CPC art. 833 a contrario sensu + CPC art. 835, XIII

C **Plano de liquidação no momento adequado** — definição, em fase própria, do procedimento de liquidação das cotas (alienação judicial, adjudicação pela Requerente em titularidade própria, ou apuração de haveres). Acoplado a ofício permanente à FRAM Capital DTVM e à CVM exigindo comunicação prévia de qualquer evento de liquidez sobre as cotas, sob multa diária.

CPC arts. 879-903 (alienação) + arts. 297 e 537 (tutela inibitória); RCVM 175/2022; Acordo de Cotistas Cláusula 9.7 (fls. 1330) — gatilho contratual de saída forçada em 90 dias com preço mínimo

IX. SÍNTESE EXECUTIVA — VOTO DO PARECERISTA

A confusão entre código operacional do SISBAJUD e categoria substantiva de impenhorabilidade é a peça central de uma estratégia defensiva que **já não tem suporte normativo nem processual**. A coisa julgada material do acórdão fls. 1064-1079 fixou o regime; a decisão saneadora fls. 1370-1373 o reafirmou; os embargos de declaração foram rejeitados; o trânsito em julgado consolidou-se em 10/10/2023.

O que resta no terreno argumentativo adversário é, exclusivamente, a tentativa de produzir, pela repetição da confusão semântica, o efeito factual que o sistema normativo não autoriza: **a manutenção do patrimônio comum fora do alcance da meação por tempo indefinido**. A descrição factual dessa conduta atende, em tese, aos elementos do art. 792, IV e §1º, do Código de Processo Civil — a frustração da execução pela via da preservação artificial de um falso impasse de regime jurídico.

O parecerista vota pela **aprovação integral da tese** e pela imediata postulação dos pedidos A, B e C, com a anotação de que a sede própria para o desdobramento penal eventual é a notícia-crime autônoma — não a peça cível.

X. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

CPC ART. 472 — DISCIPLINA PROBATÓRIA

Este parecer é instrumento técnico-jurídico de apoio ao raciocínio da equipe — não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em folhas dos autos, registro público (BACEN-CNJ; CVM; FNET; JUCESP; DOU) ou norma vigente. As qualificações jurídicas atribuídas a

condutas alheias são descritas em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII). A correção semântico-epistemológica aqui proposta versa exclusivamente sobre a relação entre signos operacionais e categorias normativas, não imputa, por si só, ato ilícito a qualquer sujeito.

O conteúdo deve ser convertido, no que couber, em peça subscrita por advogado(a) (OAB) e em laudo subscrito por perito habilitado (CRC/CORECON) antes de qualquer uso processual. Pessoas físicas serão anonimizadas em qualquer versão de circulação externa.

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS OFICIAIS

CATEGORIA	REFERÊNCIAS UTILIZADAS NESTE PARECER
Folhas dos autos	fls. 1 (petição inicial) · fls. 22-23 (certidão de casamento) · fls. 399 (decisão de bloqueio) · fls. 410, 416, 418-419 (SISBAJUD 16-22/05/2023) · fls. 486-488 (BTG/Itaú) · fls. 508-509 (cumprimento Itaú) · fls. 530 (decisão de bloqueio R\$ 42.428.357,32) · fls. 569, 572, 574-575 (manifestações do Requerido) · fls. 761 (bloqueio das cotas FRAM) · fls. 988 (alimentos ressarcitórios) · fls. 1064-1079 (acórdão t.j. 10/10/2023) · fls. 1089 (pedido de transferência) · fls. 1166, 1173-1174, 1196 (desbloqueio Itaú) · fls. 1262, 1270 (resposta Itaú) · fls. 1276 (manifestação patrona) · fls. 1330 (Acordo de Cotistas Cláusula 9.7) · fls. 1370-1373 (decisão saneadora 02/09/2024) · fls. 1392-1404 (embargos de declaração) · fls. 1405-1406 (rejeição dos embargos 08/11/2024) · fls. 1723 (revelia decretada) · fls. 1729 (oferta de venda 20/08/2025) · fls. 1733 (laudo) · fls. 123 do processo conexo (SISBAJUD 31/03/2026)
Acórdãos	TJSP — AI 2157767-67; fls. 1064-1079 (trânsito em julgado em 10/10/2023)
Atos administrativos	Resolução CNJ nº 232/2016 (disciplina do SISBAJUD); Manual Operacional do SISBAJUD (códigos de retorno); Convênio BACEN-CNJ
Normas substantivas e processuais	CF art. 5º, LVII e LXXVIII; CC arts. 1.658, 1.659, 1.660 I, 1.642, 1.647; CPC arts. 344, 357, 373 II, 374 III, 472, 502-503, 533, 537, 792 IV e §1º, 833, 835 XIII, 854, 879-903, 904; CP arts. 171 e 179 (em sede própria); Lei 9.613/1998 (em sede própria); RCVM nº 175/2022